

ชื่อ-นามสกุล _____

เลขประจำตัวสอบ _____

ลำดับที่ _____

คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ข้อสอบกลางภาค ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2558

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

วิชา 3401104/3401122 กฎหมายว่าด้วยครอบครัว

ชั้นปีที่ 1

วันพุธที่ 2 มีนาคม 2559

เวลา 08.30-10.30 น.

คำสั่ง

1. พูกริตการสอบ มีโทษ **ไล่ออก**
2. ห้ามนำกระดาษคำถามหรือลอกข้อความในกระดาษคำถามไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดออกนอกห้องสอบโดยเด็ดขาด
3. ข้อสอบมี 3 ข้อ ให้ทำทุกข้อ (ข้อสอบมีทั้งหมด 2 หน้า)
4. **ไม่อนุญาต**ให้นิสิตนำเอกสารใดๆ เข้าห้องสอบ

ข้อ 1. นายสุชาติเป็นพ่อหม้ายมีบุตรคือนายวิฑูรย์ อายุ 21 ปี นายสุชาติมาอยู่กินฉันสามีภริยากับนางสาวปู อายุ 40 ปี และจัดการหมั้นนายวิฑูรย์กับนางสาวสมศรี โดยกำหนดทำการสมรสกันในกลางปีหน้า เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2559 นายสุชาติถึงแก่ความตาย ในวันนี้นายวิฑูรย์และนางสาวปูพากันไปที่สำนักงานเขตบางรักและแสดงความจำนงขอจดทะเบียนสมรสกัน เช่นนี้

ถ้าท่านเป็นผู้อำนวยการเขตบางรัก ท่านจะจดทะเบียนสมรสให้บุคคลทั้งสองหรือไม่ เพราะเหตุใด

(30 คะแนน)

ข้อ 2. นางสาวสมหญิง อายุ 22 ปี บิดาถึงแก่ความตายไปแล้ว คงเหลือแต่มารดาคือนางสมร นายปองพล อายุ 23 ปี มาขอทำการหมั้นนางสาวสมหญิงด้วยทองคำหนัก 2 บาท แต่นางสาวสมหญิงเห็นว่าไม่สมฐานะจึงมอบแหวนเพชรของตนราคา 600,000 บาท ให้นายปองพล เพื่อนำมาสวมให้ตนในวันหมั้น ในวันหมั้นนางสาวสมหญิงเชิญนายปรีชา ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาของตนมาร่วมเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายหญิงคู่กับนางสมรด้วย นายปองพลนำแหวนเพชรดังกล่าวและแหวนจตุคามปลุกเสกโดยหลวงพ่อบุญ รวบรวม 300 บาท มาสวมให้นางสาวสมหญิงต่อหน้านายปรีชาและนางสมร โดยมีแขกมากมายร่วมเป็นสักขีพยาน ต่อมาอีก 1 เดือน นายปองพลและนางสาวสมหญิงทำพิธีแต่งงานกันที่สโมสรทหารบก ผู้มาร่วมงานซึ่งส่วนใหญ่เป็นแขกของฝ่ายหญิง มอบของขวัญให้คู่บ่าวสาวเป็นเงิน 200,000 บาท หลังจากอยู่กินด้วยกันไม่นาน นางสาวสมหญิงเบื่อหน่ายนายปองพล จึงกลับไปอยู่บ้านนางสมรและไม่ยอมจดทะเบียนสมรสกับนายปองพล นายปองพลจึงมาปรึกษาท่านเพื่อเรียกร้องให้

1. นางสาวสมหญิงคืนแหวนเพชร และแบ่งเงินของขวัญครึ่งหนึ่งจำนวน 100,000 บาท ให้แก่ตน

2. นางสมรและนายปรีชาช่วยกันชดเชยค่าทดแทนความเสียหายแก่ชื่อเสียงเป็นเงิน 50,000 บาท ค่าเสียหายในการจัดงานเลี้ยงที่สโมสรกองทัพบกเป็นเงิน 70,000 บาท และค่าเสียหายในการตัดเสื้อนอกชุดเจ้าบ่าวที่ใส่ในพิธีแต่งงานเป็นเงิน 9,000 บาท ดังนี้

จงแนะนำนายปองพลว่าจะมีสิทธิเรียกร้องในทรัพย์สินและค่าเสียหายเช่นว่านี้หรือไม่ เพียงใด

(35 คะแนน)

ข้อ 3. ก่อนสมรสนายปรีดามีที่ดินอยู่แปลงหนึ่ง หลังจากที่ดินนายปรีดาจดทะเบียนสมรสกับนางสมศรีแล้ว นายปรีดาได้ขายที่ดินแปลงนี้ได้เงินมา 100,000 บาท และแบ่งเงินจำนวน 2,000 บาท ไปซื้อสุนัขหลังจอนชื่อสี่สี ต่อมาสี่สีตกหล่นออกมาซื้อสองสี นายปรีดาเลี้ยงดูสุนัขทั้งสองตัวนี้แต่ผู้เดียว โดยนางสมศรีมิได้มาเกี่ยวข้องด้วย แต่ไม่ระมัดระวังปล่อยให้สองสีหนีออกไปเที่ยวนอกบ้านและได้กัดนายสุชาติบาดเจ็บ เช่นนี้

นายสุชาติจะฟ้องเรียกค่าเสียหายจากผู้ใดได้บ้างหรือไม่

(35 คะแนน)

คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ข้อสอบปลายภาค ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2558
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

วิชา 3401104/3401122 กฎหมายว่าด้วยครอบครัว (ตอน 1)
วันจันทร์ที่ 16 พฤษภาคม 2559

ชั้นปีที่ 1
เวลา 09.00 - 11.00 น.

- คำสั่ง**
1. ทุจริตการสอบ มีโทษ ไล่ออก
 2. ห้ามนำกระดาษคำถามหรือลอกข้อความในกระดาษคำถามไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดออกนอกห้องสอบโดยเด็ดขาด
 3. ข้อสอบมี 3 ข้อ (ข้อสอบมี 1 หน้า)
 4. ไม่อนุญาตให้นำตำราและเอกสารทุกชนิดเข้าห้องสอบ

ข้อ 1. นายมานะและนางมานีเป็นสามีภริยากันตามกฎหมาย นายสายันตร์และนางสนธยากีเป็นสามีภริยากันตามกฎหมายเช่นเดียวกัน บุคคลทั้งสองสนิทสนมคุ้นเคยกันเป็นอย่างดี เมื่อไม่นานมานี้บุคคลทั้งสองได้สมรสและสลับคู่ร่วมประเวณีกัน หลังจากนั้น นางมานีแอบไปร่วมประเวณีกับนายสายันตร์ นายมานะรู้เรื่องจึงต่อว่าด้วยถ้อยคำรุนแรง นางมานีโกรธจึงใช้เล็บข่วนหน้านายมานะเป็นรอยช่วนเลือดไหลซึมๆ นายมานะไล่นางมานีออกจากบ้านและไม่ให้เงินใช้สอยที่เคยให้เดือนละ 20,000 บาท นางมานีจึงส่งข้อความทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่โต้ตอบกันเป็นไลน์เดียวถึงนายมานะว่า “คนไร้หัวใจ คนสารเลว เหมือนพ่อแก” “คนไม่มีความคิด คุณคือปีศาจ” “ไอ้หมา โคตรพ่อโคตรแม่มีงเป็นหมา กูจะเอาชีวิตมึง” นายมานะมีความประสงค์ที่จะฟ้องหย่านางมานี ดังนี้

ให้วินิจฉัยว่า ตามข้อเท็จจริงดังกล่าวจะมีกรณีใดบ้างหรือไม่ที่นายมานะจะฟ้องหย่านางมานีได้ (35 คะแนน)

ข้อ 2. นางสมศรี อายุ 50 ปี พักอาศัยอยู่กับนางสุณีผู้เป็นมารดา นางสมศรีมีรายได้เดือนละ 1 หมื่นบาท มีบุตร 3 คน คือ นายณเดช อายุ 30 ปี มีรายได้เดือนละ 2 ล้านบาท นางสาวอัม อายุ 24 ปี ไม่มีรายได้ และนางสาวญาณุ อายุ 18 ปี มีรายได้เดือนละ 3 ล้านบาท นางสมศรีและนางสุณีขอให้นายณเดชและนางสาวญาณุจ่ายค่าอุปการะเลี้ยงดูให้ตนแต่ละคน คนละ 2 หมื่นบาทต่อเดือน แต่ถูกปฏิเสธ ส่วนนางสาวอัมไปพบปะเยียมเยียนนางสมศรีเพื่อขอเงินไว้ใช้สอย แต่นางสุณีปฏิเสธไม่ยอมให้เข้าบ้าน บุคคลทั้งสามจึงมาปรึกษาท่าน ดังนี้

จงแนะนำนางสมศรี นางสุณี และนางสาวอัมว่าจะฟ้องคดีต่อศาลเพื่อบังคับให้ดำเนินการตามความประสงค์ได้หรือไม่ เพียงใด (30 คะแนน)

ข้อ 3. นายชูชุกเป็นชายโสด แต่ประสงค์จะมีบุตรไว้สืบสกุล จึงว่าจ้างนางสาวสุดาให้รับตั้งครรภ์แทน หรือ “อุ้มบุญ” โดยใช้เทคโนโลยีทางการแพทย์โดยวิธีนำไข่ของนางสาวโตะและเชื้ออสุจิของนายชูชุกมาผสมในหลอดแก้วจนแบ่งเซลล์เป็นตัวอ่อนแล้วฉีดตัวอ่อนเข้าไปในครรภ์ของนางสาวสุดา นางสาวสุดาตั้งครรภ์และคลอดเด็กชายชูชุตะ ซึ่งขณะนี้มีอายุ 2 ปีเศษ เด็กชายชูชุตะเจ็บป่วยด้วยโรคตับที่อาจเป็นอันตรายแก่ชีวิต นางสาวสุดาจึงนำที่ดินของเด็กชายชูชุตะไปขายในราคา 200,000 บาท ซึ่งเป็นราคาสูงกว่าราคาประเมินของกรมที่ดินเพื่อนำเงินมาใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลเด็กชายชูชุตะ นายชูชุกนำรถยนต์ของเด็กชายชูชุตะไปให้เช่ามีกำหนด 5 ปี ส่วนนางสาวโตะนำเงินสด 100,000 บาทของเด็กชายชูชุตะไปให้กู้ยืม ดังนี้

ให้วินิจฉัยว่าสัญญาซื้อขายที่ดิน สัญญาเช่ารถยนต์ และสัญญากู้ยืมเงินผูกพันเด็กชายชูชุตะหรือไม่ (35 คะแนน)

ชื่อ-นามสกุล _____ เลขประจำตัวสอบ _____ ลำดับที่ _____

คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ข้อสอบปลายภาค ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2558
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

วิชา 3401104/3401122 กฎหมายว่าด้วยครอบครัว (ตอนเรียน 02)

ชั้นปีที่ 1

วันจันทร์ที่ 16 พฤษภาคม 2559

เวลา 9.00-11.30 น.

คำสั่ง	1. ทูลริทการสอบ มีโทษถึงไล่ออก
	2. ห้ามนำกระดาษคำถามหรือลอกข้อความในกระดาษคำถามไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดออกนอกห้องสอบโดยเด็ดขาด
	3. ข้อสอบมี 4 ข้อ ให้ทำทั้ง 4 ข้อ (ข้อสอบมี 2 หน้า)
	4. อนุญาตให้ใช้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่คณะจัดไว้ให้

ข้อ 1. แदनอายุ 20 ปีพาบิดามารดาของตนไปสู่ขออรแฟนสาวอายุ 20 ปี โดยตกลงจะให้สุนัขพันธุ์เฟรนช์ บูลด็อกและแมวพันธุ์สีสวาดอย่างละ 1 ตัวเพื่อเป็นของขวัญนั้น แต่ในขณะที่ทำพิธีหมั้นและพิธีแต่งงานตามประเพณี รถยนต์ชนส่งแมวเกิดอุบัติเหตุ แदनจึงส่งมอบสุนัขพันธุ์เฟรนช์ บูลด็อก 2 ตัวเพื่อเป็นของขวัญนั้นแทนซึ่งอรยินยอม ในขณะที่บิดามารดาของอรยินยอมเช่นกันแต่มีเงื่อนไขว่าต้องส่งมอบแมวให้อรในภายหลัง

หลังจากนั้น อรมาอยู่ที่บ้านของฝ่ายชาย แต่แदनกลับไม่ยอมเข้าหอร่วมหลับนอนกับอร อรเกิดความน้อยใจจึงแอบไปหมั้นและอยู่กินฉันสามีภริยากับตุ้มตาม อย่างไรก็ตาม อรยังรักแदनและกลัวจะเสียแदनไปจึงขอให้แदनไปจดทะเบียนสมรส แต่แदनกลับไม่ยินยอมและไปจดทะเบียนสมรสกับผ่นแทนเนื่องจากทราบถึงเรื่องราวระหว่างอรกับตุ้มตามแล้ว

จงวินิจฉัยว่าการหมั้นดังกล่าวมีผลทางกฎหมายอย่างไร แदनและอรมีสิทธิอะไรหรือไม่ อย่างไร (20 คะแนน)

ข้อ 2. หลังจากเอ้มจดทะเบียนสมรสกับโรสได้ 2 วัน เอ้มจดทะเบียนโอนที่ดินพร้อมบ้านที่ซื้อมาก่อนสมรสให้แก่โรสโดยเสนหา ต่อมา โรสได้นำที่ดินพร้อมบ้านดังกล่าวให้ภูมิเช่าเป็นเวลา 5 ปี โดยเอ้มมิได้รู้เห็น ในขณะที่ทำสัญญาแต่เป็นคนไปรับเช็คค่าเช่าทุกเดือน รวมทั้งสิ้นเป็นจำนวน 2,000,000 บาท

นอกจากนี้ เอ้มและโรสร่วมกันประกอบธุรกิจร้านอาหาร เอ้มจึงเช่าตึกแถวจากแพรวเป็นเวลา 5 ปีเพื่อนำมาเปิดร้านอาหารดังกล่าวโดยโรสมิได้รับรู้ด้วย อย่างไรก็ตาม ตลอดหนึ่งปีที่ผ่านมา ร้านอาหารดังกล่าวประสบปัญหาขาดทุนอย่างหนักจนเป็นหนี้ค่าเช่าตึกแถวดังกล่าวเป็นจำนวน 1,000,000 บาท เอ้มจึงให้ออเช่าช่วงตึกแถวดังกล่าวเป็นเวลา 4 ปีโดยโรสมิได้รู้เห็นด้วย ทั้งนี้ โอทราบตัวว่าเอ้มมีภริยาอยู่แล้วแต่ยังเช่าทำสัญญาและจ่ายค่าเช่าให้เอ้มจำนวน 500,000 บาท

จงวินิจฉัยว่าสัญญาที่เกิดขึ้นมีผลทางกฎหมายอย่างไร เอ้มหรือโรสมีสืบทิธิบอกกล่าวหรือเพิกถอนหรือไม่ ทรัพย์สินที่ได้มาเป็นสินส่วนตัวหรือสินสมรส และหนี้สินที่เกิดขึ้นเป็นหนี้ส่วนตัวหรือหนี้ร่วม เพราะเหตุใด (20 คะแนน)

ข้อ 3 บุมมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับเจียบจนเจียบตั้งครรรค์ บุมจึงพาเจียบไปจดทะเบียนสมรสเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2557 ในขณะที่บุมมีอายุ 30 ปีและเจียบมีอายุ 17 ปีโดยบิดามารดาของเจียบมิได้รับรู้ หลังจากจดทะเบียนสมรส 1 วัน เจียบก็แท้งบุตรและต้องตัดมดลูกทิ้งเนื่องจากถูกรถยนต์ชน เจียบเศร้าใจอย่างมาก บุมจึงจดทะเบียนรับกอล์ฟอายุ 14 ปีเป็นบุตรบุญธรรมโดยได้รับความยินยอมจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

อีก 2 เดือนต่อมา เจียบก็จดทะเบียนรับบุมเป็นบุตรบุญธรรมโดยได้รับความยินยอมจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเช่นกัน หลังจากนั้น ทั้งสามคนยินยอมสลับกันร่วมหลับนอนเป็นเวลา 6 เดือน แต่ต่อมาเจียบและกอล์ฟชอบไปดูภาพยนตร์ด้วยกันสองคนจนบุมหึงหวง บุมจึงหนีออกมาอยู่คนเดียวเป็นเวลากว่า 1 ปี

ทั้งนี้ บิดามารดาของเจียบเพิ่งทราบถึงการสมรสระหว่างบุมกับเจียบเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2558

จงวินิจฉัยว่าบิดามารดาของเจียบสามารถร้องขอให้ศาลเพิกถอนการสมรสระหว่างบุมกับเจียบได้หรือไม่ บุมและเจียบสามารถฟ้องหย่าได้หรือไม่ และบุมสามารถเรียกกอล์ฟคืนจากเจียบได้หรือไม่ อย่างไร (20 คะแนน)

ข้อ 4 จอห์นจดทะเบียนสมรสกับบีซึ่งมีการทำข้อตกลงไว้ในทะเบียนสมรสว่า “ให้จอห์นมีอำนาจจัดการทรัพย์สินของบุตรชาย และมีอำนาจจัดการทรัพย์สินของบุตรสาว” หลังจากจดทะเบียนสมรส จอห์นต้องเดินทางไปทำงานต่างประเทศอยู่บ่อยครั้งจึงทำให้ทั้งคู่ทะเลาะกันอยู่ตลอดจนปีเกิดความเบื่อหน่าย บีจึงแอบมีความสัมพันธ์กับเอ็กซ์จนตั้งครรรค์และแต่งงานกันตามประเพณี

ต่อมาบีให้กำเนิดบุตรชายชื่อ โอม ซึ่งเอ็กซ์ดีใจอย่างมากจึงไปจดทะเบียนสมรสกับบี โดยเอ็กซ์ไม่ทราบว่าบีมีสามีแล้ว หลังจากจดทะเบียนสมรสกับเอ็กซ์แล้ว บียังจดทะเบียนสมรสกับอาร์มชายผู้อีกคนหนึ่ง และได้ให้กำเนิดบุตรสาวชื่อ ออม ซึ่งในเวลาต่อมาศาลได้มีคำพิพากษาว่าออมไม่ใช่บุตรของอาร์ม

หลังจากนั้น จอห์น บี และเอ็กซ์ได้พาโอมและอมไปตรวจดีเอ็นเอ ซึ่งพบว่า โอมเป็นบุตรของเอ็กซ์ และอมเป็นบุตรของจอห์น ทั้งสามคนจึงทำสัญญาร่วมกันโดยระบุให้เอ็กซ์เป็นบิดาโดยชอบด้วยกฎหมายของโอม และจอห์นเป็นบิดาโดยชอบด้วยกฎหมายของอม

จงวินิจฉัยว่าใครเป็นบิดาโดยชอบด้วยกฎหมายของเด็กทั้งสอง และใครเป็นผู้มีอำนาจจัดการทรัพย์สินของเด็กทั้งสอง เพราะเหตุใด (20 คะแนน)

คณะนิติศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รองศาสตราจารย์วิมลศิริ ชำนาญเวช

อาจารย์วิมลพัทธ์ ราชประดิษฐ์

ชื่อ-นามสกุล _____ เลขประจำตัวสอบ _____ ลำดับที่ _____

คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ข้อสอบปลายภาค ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2558
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

วิชา 3401104/3401122 กฎหมายว่าด้วยครอบครัว (ตอนเรียน 02)

ชั้นปีที่ 1

วันจันทร์ที่ 16 พฤษภาคม 2559

เวลา 9.00-11.30 น.

คำสั่ง	1. ทูลวิธีการสอบ มีโทษถึงไล่ออก
	2. ห้ามนำกระดาษคำถามหรือลอกข้อความในกระดาษคำถามไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด ออกนอกห้องสอบโดยเด็ดขาด
	3. ข้อสอบมี 4 ข้อ ให้ทำทั้ง 4 ข้อ (ข้อสอบมี 2 หน้า)
	4. อนุญาตให้ใช้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่คณะจัดไว้ให้

ข้อ 1. แदनอายุ 20 ปีพาบิดามารดาของตนไปสู่ขออรแฟนสาวอายุ 20 ปี โดยตกลงจะให้สุนัขพันธุ์เฟรนช์ บูลด็อกและแมวพันธุ์สีสวาดอย่างละ 1 ตัวเพื่อเป็นของหมั้น แต่ในขณะที่ทำพิธีหมั้นและพิธีแต่งงานตามประเพณี รถยนต์ชนส่งแมวเกิดอุบัติเหตุ แदनจึงส่งมอบสุนัขพันธุ์เฟรนช์ บูลด็อก 2 ตัวเพื่อเป็นของหมั้นแทนซึ่งอรยินยอม ในขณะที่บิดามารดาของอรยินยอมเช่นกันแต่มีเงื่อนไขว่าต้องส่งมอบแมวให้อรในภายหลัง

หลังจากนั้น อรมาอยู่ที่บ้านของฝ่ายชาย แต่แदनกลับไม่ยอมเข้าหอร่วมหลับนอนกับอร อรเกิดความน้อยใจจึงแอบไปหมั้นและอยู่กินฉันสามีภริยากับตุ้มตาม อย่างไรก็ตาม อรยังรักแदनและกลัวจะเสียแदनไปจึงขอให้แदनไปจดทะเบียนสมรส แต่แदनกลับไม่ยินยอมและไปจดทะเบียนสมรสกับผ่นแทนเนื่องจากทราบถึงเรื่องราวระหว่างอรกับตุ้มตามแล้ว

จงวินิจฉัยว่าการหมั้นดังกล่าวมีผลทางกฎหมายอย่างไร แदनและอรมีสิทธิอะไรหรือไม่ อย่างไร (20 คะแนน)

ข้อ 2. หลังจากเอ้มจดทะเบียนสมรสกับโรสได้ 2 วัน เอ้มจดทะเบียนโอนที่ดินพร้อมบ้านที่ซื้อมาก่อนสมรสให้แก่โรสโดยเสนหา ต่อมา โรสได้นำที่ดินพร้อมบ้านดังกล่าวให้ภูมิเช่าเป็นเวลา 5 ปี โดยเอ้มมิได้รู้เห็นในขณะที่ทำสัญญาแต่เป็นคนไปรับเช็คค่าเช่าทุกเดือน รวมทั้งสิ้นเป็นจำนวน 2,000,000 บาท

นอกจากนี้ เอ้มและโรสร่วมกันประกอบธุรกิจร้านอาหาร เอ้มจึงเช่าตึกแถวจากแพรวเป็นเวลา 5 ปีเพื่อนำมาเปิดร้านอาหารดังกล่าวโดยโรสมิได้รับรู้ด้วย อย่างไรก็ตาม ตลอดหนึ่งปีที่ผ่านมา ร้านอาหารดังกล่าวประสบปัญหาขาดทุนอย่างหนักจนเป็นหนี้ค่าเช่าตึกแถวดังกล่าวเป็นจำนวน 1,000,000 บาท เอ้มจึงให้อิโอเช่าช่วงตึกแถวดังกล่าวเป็นเวลา 4 ปีโดยโรสมิได้รู้เห็นด้วย ทั้งนี้ อิโอทราบตัวว่าเอ้มมีภริยาอยู่แล้วแต่ยังเช่าทำสัญญาและจ่ายค่าเช่าให้เอ้มจำนวน 500,000 บาท

จงวินิจฉัยว่าสัญญาที่เกิดขึ้นมีผลทางกฎหมายอย่างไร เอ้มหรือโรสมิสิทธิบอกล้างหรือเพิกถอนหรือไม่ทรัพย์สินที่ได้มาเป็นสินส่วนตัวหรือสินสมรส และหนี้สินที่เกิดขึ้นเป็นหนี้ส่วนตัวหรือหนี้ร่วม เพราะเหตุใด (20 คะแนน)

ข้อ 3 บุมมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับเจียบจนเจียบตั้งครรภ์ บุมจึงพาเจียบไปจดทะเบียนสมรสเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2557 ในขณะที่บุมมีอายุ 30 ปีและเจียบมีอายุ 17 ปีโดยบิดามารดาของเจียบมิได้รับรู้ หลังจากจดทะเบียนสมรส 1 วัน เจียบก็แท้งบุตรและต้องตัดมดลูกทิ้งเนื่องจากถูกรถยนต์ชน เจียบเศร้าใจอย่างมาก บุมจึงจดทะเบียนรับกอล์ฟอายุ 14 ปีเป็นบุตรบุญธรรมโดยได้รับความยินยอมจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

อีก 2 เดือนต่อมา เจียบก็จดทะเบียนรับบุมเป็นบุตรบุญธรรมโดยได้รับความยินยอมจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเช่นกัน หลังจากนั้น ทั้งสามคนยินยอมสลับกันร่วมหลับนอนเป็นเวลา 6 เดือน แต่ต่อมาเจียบและกอล์ฟชอบไปดูภาพยนตร์ด้วยกันสองคนจนบุมหึงหวง บุมจึงหนีออกมาอยู่คนเดียวเป็นเวลากว่า 1 ปี

ทั้งนี้ บิดามารดาของเจียบเพิ่งทราบถึงการสมรสระหว่างบุมกับเจียบเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2558

จงวินิจฉัยว่าบิดามารดาของเจียบสามารถร้องขอให้ศาลเพิกถอนการสมรสระหว่างบุมกับเจียบได้หรือไม่ บุมและเจียบสามารถฟ้องหย่าได้หรือไม่ และบุมสามารถเรียกกอล์ฟคืนจากเจียบได้หรือไม่ อย่างไร (20 คะแนน)

ข้อ 4 จอห์นจดทะเบียนสมรสกับปีซึ่งมีการทำข้อตกลงไว้ในทะเบียนสมรสว่า “ให้จอห์นมีอำนาจจัดการทรัพย์สินของบุตรชาย และมีอำนาจจัดการทรัพย์สินของบุตรสาว” หลังจากจดทะเบียนสมรส จอห์นต้องเดินทางไปทำงานต่างประเทศอยู่บ่อยครั้งจึงทำให้ทั้งคู่ทะเลาะกันอยู่ตลอดจนปีเกิดความเบื่อหน่าย ปีจึงแอบมีความสัมพันธ์กับเอ็กซ์จนตั้งครรภ์และแต่งงานกันตามประเพณี

ต่อมาปีให้กำเนิดบุตรชายชื่อ โอม ซึ่งเอ็กซ์ดีใจอย่างมากจึงไปจดทะเบียนสมรสกับปี โดยเอ็กซ์ไม่ทราบว่ามีสามีแล้ว หลังจากจดทะเบียนสมรสกับเอ็กซ์แล้ว ปียังจดทะเบียนสมรสกับอาร์มชายผู้อีกคนหนึ่ง และได้ให้กำเนิดบุตรสาวชื่อ ออม ซึ่งในเวลาต่อมาศาลได้มีคำพิพากษาว่าออมไม่ใช่บุตรของอาร์ม

หลังจากนั้น จอห์น ปี และเอ็กซ์ได้พาโอมและอมไปตรวจดีเอ็นเอ ซึ่งพบว่า โอมเป็นบุตรของเอ็กซ์ และอมเป็นบุตรของจอห์น ทั้งสามคนจึงทำสัญญาร่วมกันโดยระบุให้เอ็กซ์เป็นบิดาโดยชอบด้วยกฎหมายของโอม และจอห์นเป็นบิดาโดยชอบด้วยกฎหมายของอม

จงวินิจฉัยว่าใครเป็นบิดาโดยชอบด้วยกฎหมายของเด็กทั้งสอง และใครเป็นผู้มีอำนาจจัดการทรัพย์สินของเด็กทั้งสอง เพราะเหตุใด (20 คะแนน)

คณะนิติศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รองศาสตราจารย์วิมลศิริ ชำนาญเวช

อาจารย์วิมลพัทธ์ ราชประดิษฐ์